

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5639/2540

บริษัท ศรีไทยเกษตรอินทรีย์ จำกัด
บริษัท กา บุญภิโกษา แสตโดริโซโก
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18, มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 84, มาตรา 177

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 19 ทวิ

จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SEIKO ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2503 สำหรับสินค้าจำพวก 10 สินค้าเครื่องบอกเวลาและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเมื่อปี 2505 ได้มีการโฆษณาสินค้าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แพร่หลายในประเทศไทยมาก่อนที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2534 โดยในปี 2508 บริษัท ม. ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านาฬิกาของจำเลยที่ 1 ในประเทศไทยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SEIKO รวม 2 คำขอ โดยคำขอแรกใช้กับสินค้าจำพวก 50 สินค้าเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ยาชุดทาเครื่องแต่งเรือน ส่วนคำขอที่สองใช้กับสินค้าจำพวก 37 ได้แก่ หนึ่งของสัตว์ และต่อมาได้มีการโอนเครื่องหมายการค้าทั้งสอง เครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำว่า SEIKO และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเวลานานหลายปีประกอบกับได้มีการโฆษณาสินค้าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นที่แพร่หลายทั่วไป และโจทก์

ได้เขียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แม้โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารายพิพาทในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของจำเลยที่ 1 ซึ่งใช้
เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนแล้วก็ตาม ก็อาจทำให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความสับสนหรือ
หลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ซึ่งนับว่า
เป็นการลวงสาธารณชนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2474 โจทก์จึงไม่มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาทต่อนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 1 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดีกว่า
โจทก์ การที่จำเลยที่ 2 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ยอมรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะเห็นว่าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าซึ่งผู้อื่นได้จด
ทะเบียนไว้ เป็นการปฏิบัติตามอำนาจของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 16 และตามมาตรา 16 วรรคสอง บัญญัติว่า
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่รับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียน
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 19 ทวิ โดยยื่นต่อนาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ถ้าโจทก์ไม่พอใจคำสั่งของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้แต่เพียงวิธีเดียว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาทได้ โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 ไว้
แล้วว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง หนังสือมอบอำนาจของ
จำเลยที่ 1 ที่มอบให้ ร. เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้มี
อำนาจของจำเลยที่ 1 มิได้ลงนามการรับรองลายมือชื่อกรรมการฝ่ายบริหารอาวุโส
ของจำเลยที่ 1 ไม่ถูกต้อง จำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่นำสืบให้ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้มอบ
อำนาจให้ ร. เป็นผู้ดำเนินคดีนี้แทนแต่จำเลยที่ 1 ไม่ได้สืบพยานเพราะขาดนัด
พิจารณา และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามฟ้องของโจทก์ว่า ร. เป็นเพียงตัวแทนของ
จำเลยที่ 1 มีอำนาจเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนการค้าของจำเลยที่ 1 เท่านั้น ดังนั้น

ร. ย่อมไม่มีสิทธิยื่นคำให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งแทนจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ แต่แม้จะถือว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีเพราะคำให้การที่ร. ยื่นไว้แทนจำเลยที่ 1 ไม่มีผลใช้บังคับได้ก็ตามแต่ข้อวินิจฉัยในปัญหาเกี่ยวกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ดังที่กล่าวมาข้างต้นก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นคงมีผลเฉพาะปัญหาที่ ร. ฟ้องแย้งโจทก์แทนจำเลยที่ 1 จึงต้องยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบกิจการค้า ผลิตจำหน่ายสีทาบ้าน ทินเนอร์ และอื่น ๆ จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 1 ได้ตั้งให้นายโรจน์วิทย์เปเรร่า ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเป็นตัวแทนมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 โดยระบุสถานที่ส่งบัตรหมายของจำเลยที่ 1 ว่าให้ส่งที่ตัวแทน จึงถือว่าจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย โจทก์ใช้อักษรโรมันคำว่า SEIKO ซึ่งอ่านว่า ไชโก้ และอักษรไทยคำว่า ไชโก้ เป็นเครื่องหมายการค้า กับสินค้าของโจทก์โดยได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อเนื่องกันมากกว่า 20 ปี จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนิยมอย่างแพร่หลายของสาธารณชนทั่วไปในประเทศไทย โจทก์จึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2534 โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อใช้ในสินค้าจำพวกที่ 1 สำหรับสิ่งของสินค้าทินเนอร์ แต่จำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้โจทก์เห็นว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่า จำเลยที่ 1 เพราะโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในขณะที่จำเลยที่ 1 ไม่มีสถานที่ประกอบการค้าในประเทศไทยไม่เคยผลิตจำหน่ายสินค้าทินเนอร์ทั้งในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ไม่เคยใช้และโฆษณา

เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าทีนเนอร์แต่อย่างใด และเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะนำมาทำให้เหมาะ เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าสินค้าทีนเนอร์ของโจทก์นั้นผิดกับสินค้าทีนเนอร์ของผู้อื่น และสินค้าทีนเนอร์ก็ไม่ปรากฏว่าได้เคยมีผู้หนึ่งผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า SEIKO เผยแพร่ในท้องตลาดและไม่ปรากฏว่าได้เคยมีผู้หนึ่งผู้ใดยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนโจทก์ ประเทศไทยไม่มีกำหนดไว้ว่าการนำเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดขอจดทะเบียนหรือนายทะเบียนยังไม่ได้รับจดทะเบียนมาขอจดทะเบียนการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือศีลธรรมแต่อย่างใด คำขอจดทะเบียนของโจทก์จึงชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ และการที่จำเลยที่ 2 ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า SEIKO อักษรไทยคำว่า ไชโก๊ ดีกว่าจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอที่ 221636 และห้ามจำเลยที่ 1 ขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในจำพวก 1 สำหรับสิ่งของสินค้าทีนเนอร์ให้โจทก์ต่อไป

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่นและได้มอบอำนาจให้นายโรจนวิทย์ เปเรร่า หรือนายธเนศ เปเรร่าเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฟ้องร้อง หรือกระทำการใดแทนจำเลยที่ 1 ตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1 จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า SEIKO ซึ่งอ่านว่า ไชโกและใช้กับสินค้าต่าง ๆ ที่จำเลยที่ 1 ผลิตขึ้น มานานกว่า 40 ปีจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่ว

โลกและได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2508 และสินค้าต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชนผู้ซื้อในประเทศไทยเป็นอย่างดีจำเลยที่ 1 จึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่แท้จริงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2534 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 2 ปฏิเสธไม่ยอมจดทะเบียนให้ จำเลยที่ 1 เห็นว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดีกว่าโจทก์ เพราะจำเลยที่ 1 ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มา นานแล้ว การกระทำของโจทก์เป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยความมีชื่อเสียงทางการค้าของจำเลยที่ 1 ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 1 ทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย ขอให้มียกฟ้องโจทก์เลิกใช้เครื่องหมายการค้า SEIKO กับสินค้าต่าง ๆ ของโจทก์ และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะเลิกใช้

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 อาศัยอำนาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ถ้าโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยที่ 2 โจทก์ต้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2 ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 16 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เท่านั้น ดังนั้นการที่โจทก์นำคดีมาฟ้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบแทนโจทก์ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยผลิตสินค้าทีนเนอร์ ออกจำหน่ายในประเทศไทย และไม่เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า

SEIKO ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยสุจริตจึงไม่เป็นละเมิดต่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับความเสียหายแต่ถ้าจะเสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท จำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง หนังสือมอบอำนาจของจำเลยที่ 1 ที่มอบให้นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า หรือนายธเนศ เปเรร่า เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้มีอำนาจของจำเลยที่ 1 มิได้ลงนามการรับรองลายมือชื่อกรรมการฝ่ายบริหารอาวุโสของจำเลยที่ 1 ไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้องแย้งจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ และมีคำสั่งให้โจทก์เลิกใช้เครื่องหมายการค้าที่เขียนด้วยอักษรโรมันคำว่า SEIKO หรือที่อ่านเป็นสำเนียงภาษาไทยว่า ไชโก้หรือไชโก กับสินค้าต่าง ๆ ของโจทก์ นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ข้อแรกว่าโจทก์หรือจำเลยที่ 1 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า SEIKO อ่านว่า ไชโกหรือไชโก้ ดีกว่ากัน ข้อเท็จจริงฟังได้จากคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ากรมทะเบียนการค้า ว่า จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SEIKO ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2503 สำหรับสินค้าจำพวก 10 สินค้าเครื่องบอกเวลาตามเอกสารหมายเลข 2 และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเมื่อปี 2505 ตามเอกสารหมายเลข 6 ได้มีการโฆษณาสินค้าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แพร่หลายในประเทศไทยมาก่อนที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รายพิพาทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2534 ตามเอกสารหมาย จ.1 ข้อเท็จจริงยังได้ความต่อไปว่าในปี 2508 บริษัทเมืองทอง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านาฬิกาของจำเลยที่ 1 ในประเทศไทยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SEIKO รวม 2 คำขอ โดยคำขอแรกใช้กับสินค้าจำพวก 50 สินค้าเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ยาขัดทาเครื่องแต่งเรือน ส่วนคำขอที่ 1 ใช้กับสินค้าจำพวก 37 ได้แก่ หนึ่งของสัตว์และต่อมาได้มีการโอนเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยที่ 1 แล้วตามเอกสารหมาย ล.3 และ ล.4 เห็นได้ชัดว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำว่า SEIKO และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเวลานานหลายปีประกอบกับได้มีการโฆษณาสินค้าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นที่แพร่หลายทั่วไป จึงเชื่อว่าโจทก์ได้เลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารายพิพาทขึ้นเอง ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ คดีนี้แม้โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาทในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของจำเลยที่ 1 ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนแล้วก็ตาม ก็อาจทำให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความสับสนหรือหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ซึ่งนับว่าเป็นการลวงสาธารณชนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 โจทก์จึงไม่มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาทต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 1 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดีกว่าโจทก์

ปัญหาที่โจทก์ฎีกาต่อไปว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาทได้ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะเห็นว่าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าซึ่งผู้อื่นได้จดทะเบียนไว้เป็นการปฏิบัติตามอำนาจของ

นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 16 และตาม มาตรา 16 วรรคสอง บัญญัติว่าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่ รับผิดชอบทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 19 ทวิโดยยื่นต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ถ้าโจทก์ไม่ พอใจคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะ กรรมการเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ได้แต่เพียงวิธีเดียว โจทก์จะฟ้องจำเลย ที่ 2 ให้รับผิดชอบเครื่องหมายการค้ารายพิพาทไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องที่ 2 ชอบแล้ว

มีปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาข้อสุดท้าย การดำเนินคดีของผู้แทนจำเลยที่ 1 เป็นไป โดยชอบหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 ไว้แล้วว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจยื่นคำให้การและฟ้องแย้งหนังสือมอบอำนาจของจำเลยที่ 1 ที่มอบให้นาย โรจน์วิทย์เปเรร่า หรือนายธเนศ เปเรร่า เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วย กฎหมาย เพราะผู้มีอำนาจของจำเลยที่ 1 มิได้ลงนามการรับรองลายมือชื่อกรรมการ ฝ่ายบริหารอาวุโสของจำเลยที่ 1 ไม่ถูกต้อง ในเรื่องนี้ฝ่ายจำเลยที่ 1 มีหน้าที่นำสืบให้ ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจให้นายโรจน์วิทย์เป็นผู้ดำเนินคดีนี้แทนตามสำเนา หนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายคำให้การจำเลยที่ 1 หมายเลข 1 แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้สืบพยานเพราะขาดนัดพิจารณา ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามฟ้องของโจทก์ว่า นายโรจน์วิทย์ เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยที่ 1 มีอำนาจเกี่ยวกับการจดทะเบียน การค้าของจำเลยที่ 1 เท่านั้น ดังนั้น นายโรจน์วิทย์ย่อมไม่มีสิทธิยื่นคำให้การต่อสู้ คดีและฟ้องแย้งแทนจำเลยที่ 1 ในคดีนี้อย่างไรก็ตาม แม้จะถือว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ ยื่นคำให้การต่อสู้คดีเพราะคำให้การที่นายโรจน์วิทย์ยื่นไว้แทนจำเลยที่ 1 ไม่มีผลใช้ บังคับได้ก็ตาม แต่ข้อวินิจฉัยในปัญหาเกี่ยวกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ดังที่กล่าวมา ข้างต้นก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น คงมีผลเฉพาะปัญหาที่นายโรจน์วิทย์ฟ้อง แยกโจทก์แทนจำเลยที่ 1 จึงต้องยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพาทษาของศาลอุทธรณ์

(จเร อำนวยวัฒนา-วุฒิ คราววุฒิ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพาทษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>